

Direito Processual do Trabalho

M06 - Processo Judicial Eletrônico e Comunicação Digital

Resumo Estratégico

BASE COMPLETA | Material de revisão

Fontes-base: F26 (Tiago Rabelo, principal); F25 (PDF Sintético, revisão); F06 (Gustavo Deitos, apoio pontual em prazos e comunicação eletrônica).

1. O QUE VOCÊ PRECISA SABER

O M06 estuda como a informatização modifica a prática e a comunicação dos atos processuais. A lógica central é simples: **o processo passa a tramitar em rede**, com documentos, comunicações, protocolos e consulta eletrônicos. O eixo normativo é a **Lei n. 11.419/2006**.

CONCEITO-CHAVE: processo eletrônico é mais amplo que PJe. PJe é um sistema; processo eletrônico é o fenômeno jurídico-processual de tramitação digital.

REGRA: a Lei n. 11.419/2006 alcança processos civil, penal e trabalhista, juizados especiais e qualquer grau de jurisdição, segundo a fonte.

NÃO CONFUNDA: a existência de exceção específica à citação eletrônica em matéria penal/infracional não exclui o processo penal do campo de aplicação geral da Lei.

2. MAPA MENTAL

PROCESSO ELETRÔNICO

↓

INFORMATIZAÇÃO - conceitos, assinatura, credenciamento, protocolo

↓

COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA - DJe, portal, citação e intimação

↓

AUTOS DIGITAIS - documentos, conservação, indisponibilidade

↓

ACESSO À JUSTIÇA - digitalização sem exclusão

↓

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - interoperabilidade, PDPJ-Br e Res. CNJ 420/2021 conforme F26

3. TEORIA ESSENCIAL

3.1 Conceitos estruturantes

CONCEITO-CHAVE:

Meio eletrônico: armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais.

Transmissão eletrônica: comunicação a distância por redes de comunicação.

Assinatura eletrônica: identificação inequívoca do signatário nas formas admitidas pela Lei e regulamentação.

PEGADINHA: FCC pode inverter “meio eletrônico” e “transmissão eletrônica”.

REGRA: atos eletrônicos são considerados praticados no **dia e hora do envio ao sistema**, com protocolo eletrônico.

CONSEQUÊNCIA: quando o ato tiver de cumprir prazo, a fonte destaca a tempestividade até as **24 horas do último dia**.

3.2 Princípios do processo eletrônico

Princípio	Núcleo para prova
Imaterialidade	Redução da dependência do papel; autos digitais.
Conexão	Integração dos autos com rede, bancos de dados e outros sistemas.
Instantaneidade	Registro/acesso imediato aos atos no ambiente eletrônico.

Princípio	Núcleo para prova
Hiper-realidade	Ampliação da representação dos fatos por imagens, áudio, vídeo etc.
Intermedialidade	Uso combinado de diferentes mídias.
Interação	Contraditório e participação intensificados pelo acesso simultâneo.
Desterritorialização	Menor dependência do espaço físico para praticar atos.

NÃO CONFUNDA: imaterialidade trata do suporte; desterritorialização trata do espaço físico.

JUSTIÇA DO TRABALHO: a F26 relaciona o princípio da conexão ao art. 765 da CLT e à possibilidade de acesso a informações eletrônicas relevantes para a instrução.

3.3 Primazia do ato digital e acesso à Justiça

REGRA: a fonte aponta preferência estrutural pela prática digital dos atos.

EXCEÇÃO/LIMITE: digital não significa exclusividade absoluta. O meio eletrônico não pode se tornar obstáculo ao acesso à Justiça.

PEGADINHA: “preferencialmente” não significa “exclusivamente”.

3.4 DJe x intimação via portal

Diário da Justiça eletrônico (DJe)

Fluxo:

Disponibilização ↓ **1º dia útil seguinte = publicação** ↓ **1º dia útil seguinte = início do prazo**

PEGADINHA: disponibilização não é publicação.

Portal próprio

REGRA: a intimação é considerada realizada quando o destinatário efetiva a consulta eletrônica.

EXCEÇÃO: se a consulta ocorrer em dia não útil, considera-se realizada no primeiro dia útil seguinte.

PRAZO: consulta em até **10 dias corridos** contados do envio; sem consulta, a intimação é considerada automaticamente realizada ao término desse período.

NÃO CONFUNDA: esses 10 dias são prazo procedimental para ciência, não o prazo do recurso ou manifestação.

3.5 Citação eletrônica

REGRA: a fonte admite citação eletrônica, inclusive da Fazenda Pública, desde que observadas as cautelas legais e haja acesso à íntegra dos autos.

EXCEÇÃO DESTACADA PELA FONTE: processos criminais e atos infracionais.

PEGADINHA: Fazenda Pública não integra esse rol de exceções.

3.6 Autos e documentos digitais

REGRA: os autos podem ser **total ou parcialmente digitais**.

CONSEQUÊNCIA: documento produzido eletronicamente e juntado com garantia de origem e signatário é considerado original para os efeitos legais, nos termos trabalhados pela fonte.

REGRA: a arguição de falsidade é processada eletronicamente.

EXCEÇÃO: documento cuja digitalização seja tecnicamente inviável pode ser apresentado fisicamente na hipótese legal.

PRAZO: a fonte destaca **10 dias** para a apresentação nessa hipótese específica.

3.7 Indisponibilidade do sistema

REGRA: se o sistema do Poder Judiciário ficar indisponível por motivo técnico, o prazo é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema.

NÃO CONFUNDA: falha individual de internet ou equipamento do usuário não equivale automaticamente a indisponibilidade oficial do sistema.

3.8 Conservação e digitalização

REGRA: a conservação dos autos pode ser total ou parcialmente eletrônica.

REGRA: dispensa-se a formação de autos suplementares.

PRAZO/NÚMERO: na digitalização de autos físicos, a fonte trabalha **30 dias** para manifestação sobre a guarda de originais na hipótese do art. 12.

3.9 Transformação digital

A F26 relaciona o M06 a interoperabilidade, PDPJ-Br, Justiça 4.0 e digitalização do acervo. A **Resolução CNJ n. 420/2021**, conforme descrita na fonte, impulsiona a adoção integral do processo eletrônico e o planejamento da conversão do acervo físico.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA: os cronogramas da fonte alcançam 2025. Não houve atualização externa nesta etapa.

4. LEI SECA ESSENCIAL

Art. 1º - Regra: admite meio eletrônico na tramitação, comunicação de atos e transmissão de peças; define meio eletrônico, transmissão e assinatura.

Como cai: troca de conceitos e alcance da Lei.

Art. 2º - Regra: envio de petições, recursos e atos eletrônicos exige assinatura eletrônica e credenciamento conforme a disciplina aplicável.

Como cai: caráter do credenciamento e identificação do usuário.

Art. 3º - Regra: ato praticado no dia/hora do envio; protocolo eletrônico; ato sujeito a prazo pode ser transmitido até 24h do último dia.

Como cai: horário final e momento da prática.

Art. 4º - Regra: DJe; publicação = primeiro dia útil após disponibilização; prazo = primeiro útil seguinte à publicação.

Como cai: inversão entre disponibilização, publicação e início do prazo.

Art. 5º - Regra: intimação em portal próprio; consulta em até 10 dias corridos; ciência automática ao final se não houver consulta.

Como cai: confusão entre prazo de ciência e prazo processual.

Art. 6º - Regra: citação eletrônica inclusive da Fazenda Pública, com exceções indicadas para criminal/infracional e acesso à íntegra dos autos.

Como cai: inserção indevida da Fazenda Pública nas exceções.

Arts. 8º-13 - Regra: autos digitais, comunicações eletrônicas, peticionamento, documentos, conservação e acesso eletrônico a dados.

Como cai: originalidade dos documentos, indisponibilidade, autos parciais e conservação.

Art. 14 - Regra: sistemas preferencialmente com código aberto e padronização; identificação de prevenção, litispendência e coisa julgada.

Como cai: troca de “preferencialmente” por “obrigatoriamente”.

Art. 15 - Regra: CPF/CNPJ deve ser informado, salvo impossibilidade que comprometa o acesso à Justiça.

Como cai: exigência cadastral tratada como barreira absoluta.

5. PRAZOS E NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Situação	Prazo / marco
Peticionamento eletrônico no último dia	Até 24h
DJe: disponibilização -> publicação	1º dia útil seguinte
DJe: publicação -> início do prazo	1º dia útil seguinte
Consulta de intimação no portal	Até 10 dias corridos
Documento de digitalização tecnicamente inviável	10 dias na hipótese legal trabalhada
Manifestação sobre guarda de originais em digitalização	30 dias na hipótese da fonte
Res. CNJ 420/2021 - caso físico excepcional	digitalização em até 2 meses, conforme F26
Art. 22 da Lei 11.419/2006	vacatio legis de 90 dias

6. COMPARATIVOS

DJe x portal próprio

DJe	Portal próprio
lógica da publicação	lógica da consulta
disponibilização -> publicação -> prazo	envio -> consulta ou ciência automática -> prazo
não há janela de 10 dias para "abrir"	há até 10 dias corridos para consulta

Processo eletrônico x PJe

Processo eletrônico	PJe
fenômeno jurídico-processual	sistema/plataforma
conceito amplo	ferramenta de tramitação

Documento eletrônico x digitalizado

Eletrônico	Digitalizado
nasce digital	nasce em outro suporte e é convertido
pode ser original nos termos legais	possui força probante nos termos da Lei, ressalvada impugnação

7. JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL

Entendimento: na duplicidade entre intimação pelo portal e publicação no DJe, a F26 destaca a prevalência da intimação eletrônica via portal para o termo inicial do prazo, citando o STJ (EAREsp 1.663.952-RJ, Info 697; também precedente anterior mencionado na fonte).

Regra prática: identifique qual modalidade de comunicação efetivamente rege a contagem.

Pegadinha: contar automaticamente pelo DJe mesmo havendo intimação pelo portal.

Entendimento: a F26 registra entendimento do STJ de que a instabilidade do sistema eletrônico pode ser comprovada posteriormente por documento oficial (REsp 2.211.940-DF, Info 817, conforme a própria fonte).

Regra prática: indisponibilidade deve ser demonstrada nos termos admitidos; não se confunde com falha particular do usuário.

Pegadinha: tratar qualquer problema de conexão privada como indisponibilidade oficial.

8. MÓDULO EM 1 MINUTO

Lei 11.419/2006 organiza informatização, comunicação e autos eletrônicos.

Processo eletrônico é conceito amplo; PJe é sistema.

Meio eletrônico ≠ transmissão eletrônica.

Ato eletrônico = dia/hora do envio.

Último dia = até 24h.

DJe = disponibilização -> publicação -> prazo.

Portal = consulta em até 10 dias corridos ou ciência automática.

Fazenda Pública pode receber comunicação eletrônica; exceções de citação destacadas são penal/infracional.

Autos podem ser totais ou parcialmente digitais.

Documento eletrônico pode ser original; falsidade tramita eletronicamente.

Indisponibilidade oficial prorroga prazo.

Digitalização não pode excluir o jurisdicionado.

9. O QUE DECORAR

24h do último dia.

DJe: primeiro útil para publicação + primeiro útil para início do prazo.

10 dias corridos para consulta no portal.

10 dias para documento de digitalização inviável na hipótese legal estudada.

30 dias para manifestação sobre guarda de originais na hipótese da fonte.

“Preferencialmente” não é “exclusivamente”.

Processo eletrônico pode ser parcialmente digital.

Fazenda Pública não é exceção geral à citação eletrônica.

10. PEGADINHAS

Disponibilização = publicação. **Errado.**

Os 10 dias do portal são o prazo recursal. **Errado.**

Ato eletrônico termina no horário do expediente. **Errado.**

Todo processo eletrônico deve ser 100% digital. **Errado.**

Fazenda Pública não pode ser citada eletronicamente. **Errado segundo a fonte.**

Qualquer queda de internet do advogado prorroga prazo. **Errado.**

Código aberto é sempre obrigatório. **Errado; a fonte usa preferência.**

Documento digitalizado nunca equivale ao original. **Errado nos termos legais trabalhados.**

11. 5 QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1

Nos termos da sistemática estudada da Lei n. 11.419/2006, assinale a alternativa correta.

- A) Meio eletrônico e transmissão eletrônica são expressões equivalentes.
- B) A prática eletrônica de ato processual sujeito a prazo fica limitada ao horário de expediente do tribunal.
- C) O ato processual eletrônico é considerado realizado no dia e hora de seu envio ao sistema, com protocolo eletrônico.
- D) A Lei não se aplica ao processo trabalhista.
- E) O processo eletrônico necessariamente elimina qualquer suporte físico.

Questão 2

Uma decisão foi disponibilizada no DJe em dia útil. Segundo a lógica estudada, a data da publicação será:

- A) o próprio dia da disponibilização.
- B) o primeiro dia útil seguinte à disponibilização.
- C) o segundo dia útil seguinte à disponibilização.
- D) o dia em que a parte consultar o portal.
- E) dez dias corridos após a disponibilização.

Questão 3

Sobre a intimação eletrônica em portal próprio, assinale a correta.

- A) O prazo de 10 dias é sempre o próprio prazo para recurso.
- B) Se o destinatário não consultar, a intimação jamais se aperfeiçoa.
- C) A consulta deve ocorrer em até 10 dias corridos, sob pena de realização automática ao término do período.
- D) A consulta feita em dia não útil produz ciência necessariamente naquele mesmo dia.
- E) A intimação pelo portal exige publicação simultânea no DJe.

Questão 4

Sobre documentos e autos digitais, assinale a alternativa incorreta.

- A) Os autos podem ser total ou parcialmente digitais.
- B) A arguição de falsidade pode ser processada eletronicamente.
- C) A Lei admite tratamento específico para documento cuja digitalização seja tecnicamente inviável.
- D) A conservação eletrônica exige, em qualquer caso, formação obrigatória de autos suplementares.
- E) A fonte reconhece força probante a documentos digitalizados nos termos legais.

Questão 5

Em determinado processo houve publicação no DJe e também intimação eletrônica via portal. À luz da jurisprudência destacada pela F26, a principal pegadinha é:

- A) considerar que a Fazenda Pública jamais pode usar o portal.
- B) contar necessariamente pelo DJe, ignorando a prevalência da intimação via portal na hipótese de duplicidade tratada pelo STJ.
- C) afirmar que a intimação via portal nunca pode ser pessoal.
- D) aplicar automaticamente prazo em dias corridos à manifestação processual.
- E) considerar todo problema de internet do usuário como indisponibilidade oficial.

GABARITO COMENTADO

Questão 1 - alternativa C

Comentário: a Lei considera o ato praticado no dia e hora do envio ao sistema. A pegadinha é confundir os conceitos tecnológicos ou vincular o protocolo eletrônico ao expediente físico.

Questão 2 - alternativa B

Comentário: no DJe, a publicação é o primeiro dia útil seguinte à disponibilização. A pegadinha clássica é tomar disponibilização e publicação como o mesmo marco.

Questão 3 - alternativa C

Comentário: o período de 10 dias é para consulta/ciência. Sem consulta, a intimação se aperfeiçoa automaticamente no término. Não é, por si só, o prazo do recurso ou manifestação.

Questão 4 - alternativa D

Comentário: a Lei dispensa a formação de autos suplementares nos autos eletrônicos. As demais assertivas reproduzem núcleos trabalhados pelas fontes.

Questão 5 - alternativa B

Comentário: a F26 destaca jurisprudência do STJ segundo a qual, em duplicidade de intimações, prevalece a realizada pelo portal para a contagem. A alternativa errada mais tentadora é tratar o DJe como marco automático em qualquer hipótese.

LACUNAS / VERIFICAÇÃO FUTURA

Divergência interna da F26: **19/03/2007 x 19/03/2017** quanto ao marco de vigência mencionado em trechos distintos.

Atualidade dos cronogramas da Res. CNJ 420/2021 após 2025.

Funcionalidades atuais do PJe.

Jurisprudência posterior às fontes validadas.